BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Un emploi sous contrôle

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : Salarié ou indépendant : le lien de subordination et le faisceau d’indices
Droit - Terminale : Le contrat de travail : prestation, rémunération, subordination
Droit - Terminale : Le licenciement : cause réelle et sérieuse et procédure
Droit - Terminale : La rupture du CDI : démission, licenciement, rupture conventionnelle
Droit - Terminale : CDI, CDD, intérim : la règle, l’exception et la requalification
Droit - Terminale : Santé et sécurité : obligation de sécurité, prévention, droit de retrait

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Identifiez les indices de subordination et expliquez pourquoi le mot prestataire ne suffit pas à régler la qualification. (3 points)

Les horaires imposés, les instructions, le contrôle et le pouvoir de sanction constituent des indices de subordination. La réalité de l'exécution peut donc justifier l'examen d'une requalification. Le titre de prestataire indépendante ne prime pas sur les faits. Il appartient à l'autorité compétente de qualifier la relation ; le dossier fournit des indices forts, pas une décision de justice déjà rendue.

Critères de réussite

- Indices de direction et contrôle : 1 point.

- Pouvoir de sanction : 1 point.

- Primauté des faits et qualification nuancée : 1 point.

2. Présentez les trois éléments du contrat de travail et distinguez la dépendance économique du lien de subordination. (3 points)

Le contrat de travail réunit un travail fourni, une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce dernier est caractérisé par les pouvoirs de direction, contrôle et sanction. La dépendance économique d'un travailleur envers un client ne suffit pas automatiquement à établir ces pouvoirs. L'analyse repose sur des faits précis et leur combinaison.

Critères de réussite

- Travail et rémunération : 1 point.

- Subordination juridique expliquée : 1 point.

- Dépendance économique distinguée : 1 point.

3. Analysez le motif annoncé et expliquez pourquoi une procédure suivie ne suffit pas à le rendre valable. (4 points)

Une simple antipathie, sans faits professionnels précis ni motif économique, ne suffit pas à établir une cause réelle et sérieuse dans ce dossier. La convocation à un entretien est une étape procédurale ; elle ne démontre pas le bien-fondé du motif. Il faut distinguer le fond et la forme. Le salarié peut contester selon les voies applicables ; on ne peut pas fixer ici une indemnité sans autres informations.

Critères de réussite

- Absence de faits objectifs repérée : 1 point.

- Cause réelle et sérieuse discutée : 1 point.

- Fond et procédure distingués : 1 point.

- Contestation possible sans sanction inventée : 1 point.

4. Comparez démission et rupture conventionnelle, notamment quant à l'initiative, à l'accord et aux formalités. (4 points)

La démission est une décision du salarié exprimant une volonté claire et non équivoque, avec les règles de préavis applicables. La rupture conventionnelle repose sur un accord entre employeur et salarié et sur une procédure protectrice ; elle n'est pas imposable par une partie. Les conséquences ne sont pas identiques. Le dossier ne permet pas de calculer un droit aux allocations ou une indemnité individuelle.

Critères de réussite

- Initiative de la démission : 1 point.

- Accord requis pour la rupture conventionnelle : 1 point.

- Formalités et garanties : 1 point.

- Limites des conséquences déductibles du dossier : 1 point.

5. Distinguez CDI et CDD et expliquez pourquoi un CDD ne peut pas servir librement à pourvoir tout emploi. (3 points)

Le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Le CDD répond à des cas autorisés pour une tâche précise et temporaire ; il ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est soumis à des conditions de recours et de forme. Le simple souhait de flexibilité ne constitue pas un motif légal suffisant.

Critères de réussite

- CDI présenté comme forme normale : 1 point.

- Tâche temporaire et cas de recours du CDD : 1 point.

- Interdiction d'un recours libre pour un emploi permanent : 1 point.

6. Expliquez le rôle de la prévention en santé et sécurité au travail et proposez deux mesures adaptées à un risque identifié. (3 points)

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui implique d'évaluer et prévenir les risques. Pour un risque de chute, il peut supprimer l'obstacle ou sécuriser la zone, puis informer et former les personnes concernées. Les mesures doivent être adaptées ; remettre un équipement ne dispense pas d'agir sur les causes du risque.

Critères de réussite

- Évaluation et prévention expliquées : 1 point.

- Première mesure adaptée : 1 point.

- Seconde mesure et complémentarité : 1 point.